

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1620/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม
นาย ณรงค์หรือจู้ด กาพนิล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 278

จำเลยถอดกางเกงนอกและกางเกงในผู้เสียหายแล้วจับอวัยวะเพศของผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายพยายามต่อสู้ เป็นการใช้แรงกายกระทำต่อผู้เสียหายถือว่า จำเลยกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายโดยใช้กำลังประทุษร้าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 278, 310, 318

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 278, 318 วรรคสาม ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปความผิดฐานพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร จำคุก 3 ปี ความผิดฐานกระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้าย จำคุก 1 ปี รวมจำคุกจำเลย 4 ปี คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาฐาน กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 เสีย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าตาม วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง จำเลยได้พรากนางสาวส. ผู้เสียหาย อายุ 17 ปี ไปจากความปกครองดูแลของนางก. มารดา เพื่อการอนาจารโดยผู้เสียหายเต็มใจไป ด้วย และเมื่อจำเลยพาผู้เสียหายเข้าไปในโรงแรมแล้วได้ถอดกางเกงนอกและ กางเกงในของผู้เสียหายออกและจับอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาล ฎีกามีว่า จำเลยกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหาย โดยใช้กำลังประทุษร้ายดังโจทก์ฎีกา หรือไม่ ได้ความจากผู้เสียหายว่า ขณะจำเลยพยายามถอดกางเกง ผู้เสียหายสู้แต่สู้ ไม่ไหวจำเลยจึงถอดกางเกงนอกและกางเกงในของผู้เสียหายออกได้ แล้วจำเลย พยายามจับอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ผู้เสียหายไม่ยินยอมได้ถีบจำเลยตกจากเตียง ไป แต่ในที่สุดจำเลยก็จับอวัยวะเพศของผู้เสียหายได้ผู้เสียหายต่อสู้จำเลยจนจำเลย ล้มลงไปแล้วผู้เสียหายหลบหนีเข้าไปในห้องน้ำล็อกประตูเอาไว้ เห็นว่าผู้เสียหายไม่มี สาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย ได้พยายามโอนอ่อนตามจำเลยมาตลอดเพื่อหวังให้จำเลย พากลับบ้าน ข้อระวางสงสัยว่าผู้เสียหายจะปรักปรำให้ร้ายจำเลยจึงไม่มีเชื่อได้ว่าผู้ เสียหายไม่สมควรใจให้จำเลยถอดกางเกง จับอวัยวะเพศของตนการที่จำเลยถอด กางเกงนอกและกางเกงในของผู้เสียหายแล้วจับอวัยวะเพศของผู้เสียหาย โดยผู้เสีย หายพยายามต่อสู้นี้เป็นการใช้แรงกายกระทำต่อกายของผู้เสียหาย ถือได้ว่าจำเลย กระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายโดยใช้กำลังประทุษร้าย การกระทำของจำเลยจึงเป็น

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ในข้อหานี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278
ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี รวมโทษทั้งสิ้นเป็นจำคุก 3 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>